m_amte.MiTE.USSRI REGISTRO DECRETI.R.0000225.06-10-2022

Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche
Il Direttore Generale

Decreto con determinazione motivata di conclusione positiva, ex articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, relativa al sito di bonifica di interesse nazionale "Taranto", indetta con nota del 23 maggio 2022 con protocollo n. 64215 per l'approvazione del documento "Piano di Caratterizzazione ai sensi del D.lgs. 152/06 Parte IV Titolo V– dell'area di competenza ILVA in Amministrazione Straordinaria "Gravina Leucaspide"" area parzialmente esterna al perimetro del sito di interesse nazionale di "Taranto", definito secondo il D.M. 10 gennaio 2000. Commissari di ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria.

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", in particolare gli articoli 14 e segg.;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, recante "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra l'altro, l'intervento relativo al sito di Taranto quale intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 gennaio 2000 con il quale è stato istituito e perimetrato il Sito di bonifica di Interesse Nazionale di "Taranto";

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", in particolare gli articoli 242 e 252;

Visto il Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i Beni e le Attività Culturali, delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, dello Sviluppo Economico, degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei

Firmato digitalmente in data 06/10/2022 alle ore 13:43

dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

Visto il Decreto-Legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", che all'articolo 2, comma 1, dispone che "il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è ridenominato Ministero della Transizione Ecologica";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 128 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica";

Visto il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 114 del 20 luglio 2021 recante "Definizione del formato della modulistica da compilare per l'avvio del procedimento di approvazione del Piano di caratterizzazione di aree ricadenti all'interno dei perimetri dei Siti di Interesse Nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti al n. 151, del 4 febbraio 2022, recante il conferimento al dott. Giuseppe Lo Presti dell'incarico di Direttore della Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche del Ministero della Transizione Ecologica;

Visto l'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2017 che prevede che gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale da realizzare nelle aree riportate nell'allegato 8 della domanda di AIA di AM InvestCo Italy S.r.l., siano eseguiti dai Commissari Straordinari;

Viste le note del 12 aprile 2021, acquisite al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 37301 del 12 aprile 2021 e al n. 41951 del 22 aprile 2021 con cui i Commissari di ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria hanno trasmesso il documento *"Piano di Caratterizzazione ai sensi del D.lgs. 152/06 Parte IV Titolo V– dell'area di competenza ILVA in Amministrazione Straordinaria "Gravina Leucaspide""* ed i relativi allegati;

Vista la nota del 28 aprile 2021 con protocollo n. 44698 dell'ex Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica con la quale è stata trasmessa la richiesta di perfezionamento atti ai fini della procedibilità dell'istanza come previsto dal decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 114 del 20 luglio 2021;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dai Commissari di ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria con nota del 5 maggio 2021, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 47456;

Considerato che dalla documentazione trasmessa è emerso che l'area della Gravina Leucaspide è parzialmente esterna al perimetro del Sito di Interesse Nazionale di Taranto, definito secondo il D.M. 10 gennaio 2000;

Vista la nota dell'ex Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica del 5 maggio 2021, protocollo n. 47547 con la quale è stato richiesto alla Regione Puglia, al fine di procedere con l'approvazione del Piano di caratterizzazione, di avviare un'istruttoria condivisa tramite convocazione di una Conferenza di servizi istruttoria asincrona;

Vista la nota protocollo n. 8478 del 20 maggio 2021, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 54065 con la quale la Regione Puglia ha comunicato la disponibilità del competente ufficio ad avviare un'istruttoria condivisa;

Vista la nota dell'ex Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica del 16 giugno 2021 con protocollo n. 64670 con la quale è stata indetta una Conferenza di servizi istruttoria;

Visto il parere trasmesso da ARPA Puglia, nell'ambito del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA) per gli aspetti ambientali condiviso con ISPRA, con nota del 30 luglio 2021 con protocollo n. 54193, acquista in pari data al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 84238;

Vista la nota dell'ex Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica del 10 settembre 2021 con protocollo n. 96770 con la quale sono stati comunicati alla Regione Puglia gli esiti dell'istruttoria;

Vista la nota dell'8 marzo 2022 con protocollo n. 3603, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 29533 con la quale la Regione Puglia ha comunicato di non ravvisare motivi ostativi alla convocazione della Conferenza di servizi asincrona decisoria;

Vista la nota del 24 marzo 2022, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 41222 del 31 marzo 2022, con la quale i Commissari di ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria hanno trasmesso la documentazione integrativa come richiesto con la nota del 10 settembre 2021 con protocollo n. 96770;

Visto l'art. 51, comma 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 "Recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina";

Vista la nota della Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche del Ministero della Transizione Ecologica del 23 maggio 2022 con protocollo n. 64215 con la quale è indetta una Conferenza di Servizi decisoria, di cui all'art. 14, co. 2, della Legge 241/90, in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis, avente ad oggetto il documento *"Piano di Caratterizzazione ai sensi del D.lgs. 152/06 Parte IV Titolo V– dell'area di competenza ILVA in Amministrazione Straordinaria "Gravina Leucaspide""* trasmesso dai Commissari Straordinari in Amministrazione Straordinaria con le note del 12 aprile 2021, acquisite ai protocolli del Ministero della Transizione Ecologica al n. 37301 del 12 aprile 2021 e al n. 41951 del 22 aprile 2021, con la nota del 5 maggio 2021, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 47456 e con la nota del 24 marzo 2022, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 41222 del 31 marzo2022;

Visto il parere trasmesso da ARPA Puglia nell'ambito del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA) per gli aspetti ambientali condiviso con ISPRA, con nota del 6 luglio 2022 con protocollo n. 49145, acquista in pari data al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 84281;

Visto il documento Relazione "Gravina Leucaspide" Rev_3, trasmesso dai Commissari Straordinari ILVA in Amministrazione Straordinaria con nota del 7 luglio 2022, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 84810, che annulla e sostituisce il precedente Allegato 2 – Relazione "Gravina Leucaspide" Rev_2, trasmesso in data 24 marzo

2022 ed oggetto della Conferenza di servizi decisoria in modalità asincrona indetta con nota protocollo n. 64215 del 23 maggio 2022;

Vista la nota della Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche del Ministero della Transizione Ecologica del 12 luglio 2022 con protocollo n. 87194 con la quale è stato chiesto ai Commissari Straordinari ILVA in Amministrazione Straordinaria di evidenziare gli elementi di diversità rispetto alla precedente versione della Relazione, sulla quale sono stati acquisiti i pareri degli enti nonché le prescrizioni/osservazioni recepite, così da poter procedere con l'emanazione del decreto di conclusione della Conferenza;

Vista la nota della Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche del Ministero della Transizione Ecologica del 14 luglio 2022 con protocollo n. 88027 con la quale, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di acquisire eventuali osservazioni, sono state comunicate ai Commissari Straordinari ILVA in Amministrazione Straordinaria le condizioni e le prescrizioni che si intendono riportare nel decreto di approvazione del documento "Piano di Caratterizzazione ai sensi del D.lgs. 152/06 Parte IV Titolo V– dell'area di competenza ILVA in Amministrazione Straordinaria "Gravina Leucaspide"";

Visto il parere trasmesso da ISPRA, nell'ambito del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA), per gli aspetti ambientali condiviso con ARPA, con nota del 18 luglio 2022 protocollo n. 40535, acquista in pari data al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 89068;

Visto il documento Relazione "Gravina Leucaspide" Rev_3 versione *Mark Up* trasmesso dai Commissari Straordinari ILVA in Amministrazione Straordinaria con nota del 18 luglio 2022, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 89634 in riscontro alla richiesta del Ministero della Transizione Ecologica del 12 luglio 2022 con protocollo n. 87194;

Vista la nota della Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche del Ministero della Transizione Ecologica del 22 luglio 2022 con protocollo n. 91660 con la quale è stato chiesto agli Enti di trasmettere, entro il termine del 5 settembre 2022, le proprie determinazioni relativamente alle osservazioni trasmesse dai Commissari di ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria con nota del 18 luglio 2022, acquisita in pari data dal Ministero della Transizione Ecologica al protocollo n. 89634;

Vista la nota del 23 luglio 2022, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 92153 del 25 luglio 2022, con la quale i Commissari Straordinari ILVA in Amministrazione Straordinaria hanno trasmesso le osservazioni in riscontro alla nota del Ministero della Transizione Ecologica del 14 luglio 2022 con protocollo n. 88027 ai sensi dell'art. 14-bis, comma 5, della legge 7 agosto del 1990 n. 241;

Vista la nota del 25 luglio 2022 protocollo n. 0008233, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 92544, con la quale la Regione Puglia – servizio bonifiche ha comunicato, per quanto di competenza, di ritenere di poter procedere con la conclusione positiva del procedimento;

Vista la nota della Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche del Ministero della Transizione Ecologica del 10 agosto 2022 con protocollo n. 100114 con la quale

è stato chiesto agli Enti di tener conto nella predisposizione del proprio parere anche dell'ulteriore documentazione trasmessa dai Commissari di ILVA in Amministrazione Straordinaria con la nota del 25 luglio 2022, acquista in pari data al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 92153;

Visto il parere trasmesso da ISPRA, nell'ambito del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA), per gli aspetti ambientali condiviso con ARPA, con nota del 5 settembre 2022 protocollo n. 48513, acquista in pari data al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 106657;

Visto il parere trasmesso da ARPA Puglia, nell'ambito del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA), per gli aspetti ambientali condiviso con ISPRA, con nota del 5 settembre 2022 protocollo n. 59890, acquista in pari data al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 106789

Tenuto conto che nella nota di indizione della Conferenza di servizi decisoria è stato indicato il termine di 15 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché di chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

Tenuto conto che nella nota di indizione della conferenza di servizi decisoria è stato indicato il termine di 45 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

Considerato che l'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prescrive l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora siano stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora l'Amministrazione ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

Ritenuto che alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante conferenza di servizi decisoria, sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241

DECRETA

ARTICOLO UNICO

1. È approvato il documento "*Piano di Caratterizzazione ai sensi del D.lgs. 152/06 Parte IV Titolo V– dell'area di competenza ILVA in Amministrazione Straordinaria "Gravina Leucaspide""* trasmesso dai Commissari Straordinari in Amministrazione Straordinaria con le note del 12 aprile 2021, acquisite ai protocolli del Ministero della Transizione Ecologica al n. 37301 del 12 aprile 2021 e al n. 41951 del 22 aprile 2021, con la nota del 5 maggio 2021, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 47456 e con la nota del 24

marzo 2022, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 41222 del 31 marzo 2022, così come integrato con la documentazione trasmessa con nota del 7 luglio 2022, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 84810, con la quale i Commissari Straordinari ILVA in Amministrazione Straordinaria hanno trasmesso il documento Relazione "Gravina Leucaspide" Rev_3 che annulla e sostituisce il precedente Allegato 2 – Relazione "Gravina Leucaspide" Rev_2, trasmesso in data 24 marzo 2022, nonché con la nota del 18 luglio 2022, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 896340, con la quale i Commissari Straordinari ILVA in Amministrazione Straordinaria hanno trasmesso il documento Relazione "Gravina Leucaspide" Rev_3 versione *Mark Up*, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. vista la particolare tipizzazione del sito il Comune di Statte deve esprimersi in maniera esplicita e sintetica in merito alla destinazione d'uso corrispondente alle tipizzazioni: "Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale" o "Siti ad uso Commerciale e Industriale". In assenza di una specifica classificazione dei terreni oggetto di bonifica, ai fini della rilevazione dei tassi di contaminazione, il confronto delle concentrazioni rilevate con i limiti tabellari deve essere effettuato in funzione delle destinazioni d'uso previste dagli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati vigenti;

2. vista la presenza del complesso denominato "Masseria Leucaspide", i bersagli da considerare, come previsto nel documento "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati" (rev. 2, marzo 2008), devono essere Residenziale/Ricreativo e Commerciale/Industriale. Inoltre, si chiede che la restituzione degli esiti per la definizione del modello concettuale definitivo tengano conto anche dei risultati della caratterizzazione del cosiddetto "Piano Onofrio";

3. in caso di rinvenimento, durante l'esecuzione dei sondaggi ambientali, di materiale di riporto come definito al comma 1 dell'art.3 del Decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, devono essere descritti e distinti gli spessori del suddetto materiale e della litologia naturale sottostante; quindi, devono essere campionate separatamente le due matrici. Sui materiali di riporto deve essere condotto il test di cessione con le metodiche indicate dal D.M. 5 febbraio 1998 (art.9). Devono essere ricercati tutti i parametri previsti nell'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998, al quale bisognerà rapportarsi per i valori limite da utilizzare per il confronto delle risultanze analitiche di laboratorio. Inoltre, anche in coerenza con quanto esplicitato al comma 2 dell'art.3 del Decreto Legge 25 gennaio 2012, n. 21, al fine di escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee, il set analitico di base deve essere integrato con i seguenti ulteriori parametri della Tabella 2, Allegato 5, Titolo V alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 quali Alluminio, Antimonio, Cromo VI, Ferro, Manganese, Tallio e Cianuri liberi, più Vanadio e Bario; per questi parametri il confronto deve avvenire con i valori delle CSC riportati in Tabella 2, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mentre per il Vanadio si potrà far riferimento ai limiti dell'ISS (https://w3.iss.it/site/BancaDatiBonifiche/).

2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal giorno della notifica.

Il Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)